

Ley de Tierras y control del territorio

El fallo de la Corte, la concentración territorial y la respuesta legislativa

Informe y propuesta de observatorio · 30 de septiembre de 2026

PUBLICACIÓN

Septiembre 2026

FUENTES PRIMARIAS

CSJN / RNTR / normativa / IGN

ENFOQUE TEMÁTICO

Soberanía y desarrollo

ALCANCE TERRITORIAL

Argentina

- I. El fallo y el régimen de tierras
- II. La concentración territorial
- III. Propuesta política y mapa
- IV. Monitoreo y fuentes

Tierras y soberanía

Ley de Tierras y control del territorio

El fallo de la Corte, la concentración territorial y la respuesta legislativa

CEPOES

I. La decisión que está en juego

La protección de las tierras rurales forma parte de la capacidad del Estado para orientar el desarrollo, regular la concentración de la propiedad y preservar recursos estratégicos. La respuesta política que proponemos es recuperar una regulación nacional efectiva, sostener la publicidad de los registros y hacer visible dónde se concentra la propiedad extranjera. El mapa y el seguimiento institucional deben aportar evidencia para esa discusión.

Qué cambia con el fallo del 29 de septiembre

La sentencia completa del 29 de septiembre, en los expedientes FLP 47574/2023/CS1 y FLP 47574/2023/1/RH1, revoca la decisión de la Cámara Federal de La Plata y rechaza la demanda del CECIM. Los considerandos 5 y 7 desarrollan la falta de legitimación y de caso colectivo. El considerando 9 deja expresamente sin resolver la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y preserva las facultades del Congreso. Se leyó la copia íntegra publicada por Palabras del Derecho. [1]

La revocación remueve la sentencia de Cámara que había declarado inconstitucional la derogación. La Corte no aprobó la validez de fondo del DNU. Su artículo 154 dispone la derogación de la Ley 26.737. [2] El alcance de cada operación requiere contrastar otras normas y decisiones aplicables.

Qué protegía el régimen de la Ley 26 737

La ley fijaba un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales a escala nacional, provincial y subprovincial; un máximo por nacionalidad del 30% de aquel cupo; y 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con equivalencias para otras regiones. Incluía restricciones sobre inmuebles con cuerpos de agua de envergadura y permanentes o ribereños y controles registrales. Sus artículos 8, 9, 10 y 14 sustentan estas reglas. El artículo 17 preservaba derechos adquiridos. [3]

La derogación de este régimen debe analizarse junto con las reglas provinciales, ambientales y de seguridad fronteriza que correspondan a cada operación. La expresión “venta sin ningún límite” es demasiado amplia para describir todas esas situaciones.

II. La concentración que el promedio nacional oculta

El PDF oficial enlazado por el RNTR registra 13.262.725,64 hectáreas extranjeras sobre 266.643.212,84 hectáreas rurales: 4,97%. La página oficial identifica agosto de 2025 como su última actualización. Se trata de una fotografía registral de ese corte, que debe conservar su fecha al publicarse. [4]

Provincia	Departamento o partido	Hectáreas extranjerizadas	Porcentaje rural
Salta	San Carlos	306.454,25	59,82%
Salta	Molinos	207.985,80	57,79%
La Rioja	General Lamadrid	349.858,10	56,70%
Neuquén	Lácar	257.346,02	54,17%
Buenos Aires	Campana	11.935,48	50,27%
Misiones	Iguazú	114.406,68	39,95%
Catamarca	Tinogasta	608.956,63	26,61%
Buenos Aires	Zárate	12.003,64	24,80%

Fuente: RNTR, PDF oficial por departamento, publicación identificada por la página como agosto de 2025. Selección ilustrativa, no ranking exhaustivo. [4]

Una corrección que mejora el mapa

El anexo del Observatorio de Tierras incluye entre los casos que exceden el límite a Malargüe y Chilecito, mostrando valores redondeados del 15%. El PDF oficial informa 14,74% y 14,86%, respectivamente. Para clasificar territorios se utilizará el valor decimal original, antes de redondear. El procesamiento completo del PDF identifica 513 registros territoriales: 31 tienen porcentajes publicados superiores al 15%. Los 513 registros corresponden a 512 identificadores de Georef: el PDF repite Ituzaingó, Corrientes, con una fila sin superficie rural. Ambas se conservan en la tabla y el mapa utiliza la fila con superficie informada. La suma de hectáreas departamentales difiere del total nacional en 6,44 ha; se preservan las celdas vacías y los valores originales. [4, 5]

Cómo interpretar estos datos

El indicador mide superficie rural registrada como extranjerizada dentro de una jurisdicción. La situación de cada compra requiere revisar su fecha, titularidad y régimen aplicable: un porcentaje superior al antiguo cupo no basta para atribuir una infracción, porque existían derechos adquiridos. [3]

El cruce con agua, glaciares y proyectos productivos ayuda a identificar territorios que merecen investigación. La coincidencia dentro de un departamento describe un contexto territorial; la propiedad de una parcela o una superposición física requiere geometrías y documentos específicos. La nacionalidad del propietario, el control societario y una concesión minera son variables distintas.

III. Propuesta política y utilidad para CEPOES

Proponemos defender una regulación nacional sobre la adquisición y concentración de tierras rurales, reforzar los registros públicos y vincular las decisiones sobre recursos con un proyecto de desarrollo productivo. La inversión debe evaluarse por su aporte a empleo, capacidades tecnológicas, encadenamientos locales y captación de renta, junto con las obligaciones ambientales y territoriales.

La Ley 26.122 exige pronunciamientos expresos: aceptar o rechazar el decreto sin enmiendas (artículo 23); el rechazo de ambas cámaras implica su derogación, preservando derechos adquiridos (artículo 24). La recuperación del régimen de tierras debe abordarse expresamente. Al 30 de septiembre se anunció un pedido de sesión especial en Diputados; convocatoria, quórum y votación requieren corroboración parlamentaria. [7, 8]

Para un observatorio centrado en CABA, este módulo nacional tiene sentido como dossier específico de soberanía y desarrollo. El vínculo con la Ciudad pasa por el debate institucional nacional y por los circuitos económicos de producción, abastecimiento y renta. Los datos rurales no se trasladarán a los barrios porteños ni a la propiedad urbana.

Mapa y monitor propuestos

Componente	Función inicial	Condición de calidad
Mapa territorial	Consultar provincias y departamentos, hectáreas y porcentajes	Fuente, corte y superficie de referencia visibles
Ficha territorial	Reunir indicadores, recursos y hechos documentados	Precisar si ubicación es exacta o aproximada
Seguimiento institucional	Ordenar normas, expedientes, fallos y votaciones	Texto oficial y estado de trámite comprobado
Archivo de cambios	Comparar versiones del mismo indicador	Conservar método y equivalencias territoriales

Reconocimiento del trabajo existente

El mapa desarrollado por Thomás Artopoulos para el Observatorio de Tierras constituye una referencia central. Su repositorio público contiene geometrías departamentales, una página de 12,9 MB y una base de conflictos. No se encontró una licencia de reutilización en el árbol revisado. Se conserva un acceso atribuido al mapa externo. El mapa propio de CEPOES utiliza el PDF del RNTR y geometrías oficiales de Georef, versión 13.0.0, abril de 2026 [9], simplificadas para su visualización. Ofrece selección territorial, ficha, búsqueda y tabla equivalente. Las capas de recursos y conflictos requieren fuentes y permisos específicos. [6]

El informe de marzo de 2026 del Observatorio amplió el análisis con glaciares, comunidades indígenas y proyectos mineros. CEPOES puede construir sus propias capas desde las fuentes primarias y documentar el aporte de ese trabajo a la definición del producto. [5]

IV. Actualización y controles del monitor

La automatización existente en el repositorio de referencia consulta diariamente una planilla publicada y genera conflictos.json. El archivo contiene 51 filas, con última modificación de datos el 18 de septiembre de 2026. Las ejecuciones del 28, 29 y 30 de septiembre terminaron correctamente. El script conserva la marca de modificación si la planilla no cambia; una ejecución exitosa acredita una consulta, no un nuevo hecho territorial. [6]

El monitor de CEPOES debe separar fecha del dato, fecha de consulta y fecha de modificación. El flujo propuesto descarga documentos, conserva su versión y huella digital, detecta cambios y produce candidatos para revisión. Las novedades normativas y denuncias se aprueban editorialmente antes de publicar. Ante fallos se conserva la última versión válida y se informa la antigüedad.

El registro territorial necesita un identificador oficial, provincia, departamento, superficie rural, hectáreas extranjerizadas, porcentaje, corte y fuente. Los eventos institucionales necesitan organismo, expediente o norma, fecha, estado, enlace documental y revisión. Las ubicaciones aproximadas de conflictos deben etiquetarse expresamente; el centroide departamental no representa el lugar del hecho.

Condiciones para la publicación

La entrega preparada incluye mapa y tabla de 513 registros, 31 porcentajes superiores al 15%, ficha y filtros; texto completo del fallo contrastado; y controles de cobertura y datos faltantes.

Se verifican escritorio, móvil y ambos temas visuales. El monitor detecta cambios en tres fuentes oficiales y conserva versiones para revisión editorial. La publicación y la activación requieren la aprobación final del repositorio; las capas de recursos y conflictos integran una etapa posterior.

Fuentes y documentos de respaldo

- [1] CSJN, sentencia íntegra, 29/09/2026; copia publicada por Palabras del Derecho
<https://drive.google.com/file/d/12oNyyyITZtdlO0ghWYXxfyfefh1jfCRL/view>
- [2] DNU 70/2023, artículo 154, texto oficial
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-70-2023-395521/texto>
- [3] Ley 26.737, artículos 8 a 10, 14 y 17, texto original oficial
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/192150/texto>
- [4] RNTR, datos por departamento y PDF enlazado
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/tierrasrurales/datos/extranjerizacion-departamento>
- [5] Observatorio de Tierras, tercer informe, 25/03/2026
<https://www.observatoriodetierras.ar/2026/03/tercer-informe-territorio-y-bienes.html>
- [6] Repositorio del mapa y workflow de actualización de conflictos
https://github.com/thomasartopoulos/mapa_extranjerizacion
- [7] Ley 26.122, artículos 22 a 25, texto oficial
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26122-118261/texto>
- [8] Pedido de sesión anunciado, elDiarioAR, 30/09/2026
https://www.eldiarioar.com/politica/ley-tierras-pediran-sesion-diputados-voltar-dnu-70-convocan-marcha-r-martes-proximo_1_13551171.amp.html
- [9] Georef, descarga de la base completa y documentación oficial
<https://www.argentina.gob.ar/georef/descarga-de-la-base-completa>